

## הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אריאל קלנר

4626/25/פ

### הצעת חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון – הוראת קבע), התשפ"ד–2024

- תיקון סעיף 2 1. בחוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2024<sup>1</sup> (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2(א), אחרי פסקה (4) יבוא :
- "(5) להורות לגופי הממשלה שהנושא בתחום אחריותם לעצור את שידוריו של הערוץ."
- תיקון סעיף 3 2. בסעיף 3 לחוק העיקרי, במקום האמור בו יבוא :
- "(א) הוראה לפי סעיף 2(א)(1) תעמוד בתוקפה אלא אם ניתנה הוראה אחרת על ידי שר התקשורת.
- (ב) הוראה לפי סעיפים 2(א)(2) עד 2(א)(5) תעמוד בתוקפה לתקופה האמורה בה שלא תעלה על 90 ימים ; ואולם אם שוכנע ראש הממשלה כי התנאים המפורטים בסעיף האמור ימשיכו להתקיים גם לאחר התקופה האמורה, רשאי שר התקשורת, בהסכמת ראש הממשלה ובאישור ועדת השרים או הממשלה, להאריך את תקופת תוקפה לתקופה שלא תעלה על 90 ימים נוספים בכל פעם, בכפוף להתקיימות האמור בסעיף קטן 2(ב)."
- תיקון סעיף 7 3. בסעיף 7 לחוק העיקרי, במקום האמור בו יבוא "חוק זה יכנס לתוקפו מיום פרסומו ברשומות."

## דברי הסבר

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) בשעה 6:00 החלה מתקפת טרור רצחנית מרצועת עזה על מדינת ישראל. אלפי מחבלים חדרו משטחה של רצועת עזה לשטחה של ישראל מהיבשה, מהאוויר

<sup>1</sup> ס"ח התשפ"ד, עמ' 760.

ומהים ותקפו באכזריות אזרחים וחיילים, במקביל לשיגור רקטות לשטחה של מדינת ישראל. במתקפת טרור זו נרצחו מעל 1,200 אזרחים, לרבות אנשי כוחות הביטחון השונים, נפצעו אלפים ולמעלה מ-200 אזרחים וחיילים נחטפו לשטח רצועת עזה.

נוכח האירועים האמורים, הכריז שר הביטחון, ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) על מצב מיוחד בעורף מכח סמכותו לפי סעיף 9ג(ב) לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951 (להלן – חוק ההתגוננות האזרחית). בהתאם לסעיף 9ג(א)(5) לחוק ההתגוננות האזרחית, החליטה ועדת החוץ והביטחון של הכנסת (להלן – הוועדה) ביום 12 באוקטובר 2023, לאשר את ההכרזה בשטחה של כל מדינת ישראל. הממשלה האריכה הכרזה זו מזמן לזמן, באישור הוועדה, וכעת בתוקף עד יום ג' באדר א' התשפ"ד (12 בפברואר 2024). ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023) הודיעה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי כי הכריזה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה.

סעיף 39(א) לחוק יסוד: הממשלה קובע כי במצב חירום רשאית הממשלה להתקין תקנות שעת חירום כדי להגן על המדינה, ביטחון הציבור וקיום האספקה והשירותים החיוניים.

הממשלה האריכה הכרזה זו מזמן לזמן, באישור הוועדה. ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023), הודיעה ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי כי הכריזה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות, בהתאם לסעיף 40 לחוק יסוד: הממשלה.

סעיף 39(א) לחוק יסוד: הממשלה, קובע כי במצב חירום רשאית הממשלה להתקין תקנות שעת חירום כדי להגן על המדינה, ביטחון הציבור וקיום האספקה והשירותים החיוניים.

בהתאם לסמכות האמורה, ונוכח המצב כאמור לעיל וכדי למנוע פגיעה ממשית בביטחון המדינה כתוצאה משידוריו של ערוץ זר המשדר בישראל, התקינה הממשלה ביום ה' בחשוון התשפ"ד (20 באוקטובר 2023) את תקנות שעת חירום (חרבות ברזל) (מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה), התשפ"ד-2023 (להלן – תקנות שעת החירום), ותיקנה אותן ביום כ"ב בחשוון התשפ"ד (6 בנובמבר 2023). ביום כ"ט בחשוון התשפ"ד (13 בנובמבר 2023) הוציא שר התקשורת הוראה מכוח תקנה 2 לתקנות שעת החירום, לאחר קבלת הסכמת שר הביטחון ובאישור ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי, המורה על הגבלת הגישה לאתרי האינטרנט של הערוץ הלבנוני אלמיאדין. ביום ב' בטבת התשפ"ד (14 בדצמבר 2023) הוציא שר התקשורת הוראה, מכוח תקנה 3 לתקנות שעת החירום, לאחר קבלת הסכמתו של שר הביטחון ובאישור ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי, המורה על הארכת הגבלת הגישה לאתרי האינטרנט של אותו ערוץ לשלושים ימים נוספים.

בתקנות שעת החירום נקבע כי תוקפן יהיה לשלושה חודשים מיום פרסומן, בהתאם למגבלה הקבועה בסעיף 39(ו) לחוק-יסוד הממשלה, "או עד מועד סיום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, או עד לסיום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המוקדם שבהם". מכיוון שההכרזה על מצב מיוחד בעורף עדיין בתוקף וטרם הסתיימו הפעולות הצבאיות המשמעותיות, תוקף תקנות שעת החירום פקע ביום י' בשבט התשפ"ד (20 בינואר 2024), וביום כ"ג אדר ב' התשפ"ד (2 בפברואר 2024) פורסם חוק זה שיעמוד בתוקפו עד ליום כ"ו בתמוז התשפ"ד (1 באוגוסט 2024).

בחודש אפריל 2024 חוקקה הכנסת את חוק מניעת פגיעת גוף שידורים זר בביטחון המדינה (הוראת

שעה – חרבות ברזל) , התשפ"ד–2024, המכיל את רוב ההסדרים המצויינים בחוק זה, תוך התאמות מסוימות לעניין מתן ההוראה ותוקפה. עוד נקבע כי החוק ייקבע כהוראת שעה ותוקפו יהיה עד יום כ"ה בתמוז התשפ"ד (31 ביולי 2024), או עד מועד סיום תוקפה של ההכרזה על מצב מיוחד בעורף, או עד לסיום הפעולות הצבאיות המשמעותיות, לפי המוקדם.

בשל העובדה שמדינת ישראל מתמודדת עם איומים ביטחוניים חמורים מהקמתה וצפויה להמשיך ולהתמודד עמם בהמשך ויתכן שאף ביתר שאת, ולאור העובדה שהיא איננה יכולה להרשות לעצמה לאפשר לגוף שידורים זר לפגוע באופן ממשי בביטחונה, מוצע לערוך בחוק מספר שינויים בכדי להתאימו למציאות זו.

ראשית, מוצע להוסיף לשר התקשורת סמכות להורות גם על עצירת שידוריו של ערוץ זר אם סבר, בהתאם לאמור בסעיף 2 לחוק, כי הוא פוגע פגיעה ממשית בביטחון המדינה.

שנית, מוצע לתקן את תקוף הוראה שניתנה על ידי שר התקשורת, כך שהוראה שניתנה לספק תכנים בדבר הפסקת שידוריו תהא הוראה קבועה עד למתן הוראה אחרת, במקום שתעמוד בתוקפה למשך 45 ימים. בנוסף, בעניין ההוראות האחרות שרשאי שר התקשורת לתת, מוצע להאריך את תוקפן מ-45 ימים ל-90 ימים.

לבסוף, מוצע לקבוע את החוק כהוראת קבע חלף קביעתו כהוראת שעה.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות (4619/25/פ).

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
ד' בסיוון התשפ"ד (10.06.2024)